

1503150-24.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503150-24.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503150-24.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 09h00min, na Travessa Trezentos, nº 52, bairro Quietude, nesta Comarca, guardava e mantinha em depósito drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como aparelho celular. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 74/75), sendo recebida a denúncia (fls. 76).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 102).

Em alegações finais (fls. 99/101 e 123/137), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, preliminarmente, arguiu o reconhecimento de nulidade ante ausência de mandado de busca e apreensão e de consentimento do réu para ingresso em sua residência e, no mérito, a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do flagrante e de eventuais provas

dele advindas, vez que a conduta de “guardar” drogas é de natureza permanente e, assim, nos termos do art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do lar, são excluídas as situações de flagrante delito das hipóteses em que proibido o ingresso em domicílio sem o consentimento do proprietário, razão pela qual desnecessária a autorização judicial para realização da busca em residência em tais circunstâncias. Dessa forma, “caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno” (STJ-5ª Turma, HC nº 183.110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 04.08.11, DJe 17.08.11), razão pela qual a busca domiciliar realizada no imóvel, sem amparo de mandado judicial, não constitui violação de domicílio e nem, tampouco, contamina as provas colhidas (STJ-5ª Turma, HC nº 135.491/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23.02.10, DJe 29.03.10).

No mais, a materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 112/115). A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 102), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava dormindo quando foi acordado pelos policiais. Disse que os policiais apresentaram drogas supostamente encontradas em sua residência; porém, não havia drogas em seu imóvel antes de dormir. Alegou que somente tinha cigarro de maconha e porções da droga em sua mão. Salientou que o portão da residência estava fechado. Aduziu que nunca sofreu abordagem no imóvel por tráfico de drogas. Por fim, asseverou que não há outras residências no local. Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Artur, em juízo (fls. 102), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia de que o réu armazenava drogas em sua residência e, ao chegar no local, avistou a porta do imóvel aberta. Declarou que adentrou corredor e visualizou, através de janela, o acusado dormindo com cigarro de maconha na boca, bem como segurando duas porções de maconha. Mencionou que acordou o acusado e o indagou sobre o restante das drogas. Disse que o réu indicou onde guardava as drogas, bem como confessou a traficância. Contou que efetuou campana em frente a residência do réu; porém, não visualizou movimentação. Relatou que o corredor por onde visualizou o acusado era público; entretanto, havia portão anterior ao seu acesso. Por derradeiro, asseverou que tinha informações de que o réu armazenava drogas em seu imóvel.

A testemunha policial Caio, em juízo (fls. 102), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, recebeu denúncia sobre local utilizado para armazenamento de drogas e, ao chegar no imóvel, constatou o portão aberto. Declarou que, através de janela, conseguiu visualizar o réu dormindo com cigarro de maconha na boca, bem como com porções da droga em sua mão. Disse que o réu indicou onde guardava o restante das drogas, sendo encontrado cento e dois frascos de cocaína e trezentos e vinte e oito embalagens de “skunk”. Afirmou que o réu confessou a prática delitiva. Mencionou que tinha conhecimento de que havia drogas no local, bem como da descrição física do acusado. Salientou que houve somente uma denúncia informando sobre o local do armazenamento das drogas. Narrou que efetuou breve campana no local, tendo adentrado o imóvel pois não havia movimentação. Salientou que o portão estava entreaberto, tendo entrado em corredor e visualizado o acusado pela janela que se encontrava aberta. Por fim, disse que não houve autorização de nenhum morador para a sua entrada no corredor; porém, acredita que o corredor era público.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP

0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento do estupefaciente, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 09/10 e 112/115), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; seus maus antecedentes (fls. 16); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, bem como causas de aumento ou de diminuição.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 38/41, 76, 116, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA